

Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais

PROCESSO: 0513572-79.2015.4.05.8013

ORIGEM: AL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS

REQUERENTE: UNIÃO

PROC./ADV.: PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO

REQUERIDO(A): MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA MOTA

PROC./ADV.: CARLOS HENRIQUE F. COSTA

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MARIA LÚCIA GOMES DE SOUZA

VOTO-EMENTA

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (RI/TNU, ART. 17, VII). ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. AUXÍLIO-TRANSPORTE. VEÍCULO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DA DESPESA. DESNECESSIDADE. INCIDENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de ação ajuizada por servidor público federal visando ao pagamento de auxílio-transporte como ressarcimento pela utilização de veículo próprio para o deslocamento de sua residência ao trabalho, e deste para aquela, bem como objetivando ao pagamento das parcelas pretéritas.

A sentença julgou improcedente o pedido, tendo recorrido a parte autora.

A Turma Recursal de Alagoas deu provimento ao recurso e reformou a sentença para condenar a União a:

a) implantar em favor da parte autora o auxílio-transporte, a ser apurado a partir da diferença entre a despesa do transporte coletivo nos deslocamentos de sua residência para o local de trabalho e vice-versa, e desconto de 6% do vencimento do seu cargo efetivo, nos termos da MP nº 2.165-35/2001;

Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais

b) pagar o montante referente aos valores retroativos da aludida verba de auxílio-transporte, a ser apurado pelo juízo da execução em momento oportuno, com base nos mesmos critérios retromencionados, observada a prescrição quinquenal a contar da data do ajuizamento da ação, corrigidos monetariamente (IPCA-E) e acrescidos de juros de mora no mesmo patamar da caderneta de poupança desde a citação.

Houve embargos de declaração, em que, dentre outros pontos, foi levantado que *“cabe ao servidor comprovar perante a administração as despesas efetivadas a título do transporte seja ele em transporte público ou em veículo próprio”*, como também ressaltou-se a necessidade de aplicação das regras do Art.2º da Medida Provisória n. 2.165-36, de 23/08/2011, com o desconto de 6% a incidir sobre seu vencimento, no caso do deferimento do benefício, embargos estes que foram rejeitados, cabendo transcrever o seguinte trecho do acórdão no tocante aos pontos *retro* destacados:

“

...Quanto à alegação de omissão ante a ausência de provas do uso de veículo próprio para o deslocamento, tem-se que tal alegação não merece guarida, sendo nítida a pretensão de rediscussão da matéria. Mesmo assim, cumpre esclarecer que, tal como ocorre com a comprovação do uso de transporte público, basta a mera declaração, conforme art. 6º da Medida Provisória n. 2.165-35/2001:

"Art. 6º A concessão do Auxílio-Transporte far-se-á mediante declaração firmada pelo militar, servidor ou empregado na qual ateste a realização das despesas com transporte nos termos do art. 1º.

§ 1º Presumir-se-ão verdadeiras as informações constantes da declaração de que trata este artigo, sem prejuízo da apuração de responsabilidades administrativa, civil e penal.

2º A declaração deverá ser atualizada pelo militar, servidor ou empregado sempre que ocorrer alteração das circunstâncias que fundamentam a concessão do benefício."

8. Por fim, quando a alegação de não ter sido aplicada a regra da MP N° 2.165-36, tem-se o trecho do acórdão: *“12. Recurso inominado provido, para condenar a parte recorrida a: a) implantar em favor da parte autora o auxílio-transporte, a ser apurado a partir da diferença entre a despesa do transporte coletivo nos deslocamentos de sua residência para o local de trabalho e vice-*

Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais

versa, e desconto de 6% do vencimento do seu cargo efetivo, nos termos da MP nº 2.165-35/2001”.

...”

A União interpôs o presente incidente de uniformização, sustentando que o acórdão recorrido contraria o entendimento da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, apontando como paradigma o processo nº 5003964-47.2013.404.7101, em que se condicionou o pagamento do auxílio-transporte à comprovação da utilização do meio de transporte para o deslocamento pelo servidor público, da qual cabe destacar o seguinte trecho do voto vencedor:

*“ Ressalto, contudo, que eventual percepção da verba indenizatória em virtude da utilização de veículo próprio para o deslocamento, com base na interpretação que lhe conferiu o Superior Tribunal de Justiça, **depende de prova produzida pelo servidor que a postula**. No caso destes autos, referida prova não foi trazida à colação pelo autor.*

...”

A parte autora apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do acórdão recorrido.

O incidente foi admitido na origem e encaminhado ao Presidente desta Turma Nacional, que afetou o processo como representativo da controvérsia, nos termos do art. 17, I e II, do Regimento Interno deste Colegiado (RITNU), sobrestando o andamento dos demais processos versando sobre a mesma questão de direito.

Publicado o edital previsto no art. 17, III, do RITNU.

O Ministério Público Federal, em parecer, manifestou-se pelo não provimento do incidente.

O processo foi colocado em pauta para julgamento.

Iniciado o julgamento, houve sustentação oral que levou ao pedido de vista regimental.

É o relatório.

Entendo caracterizadas a similitude fático-jurídica e a divergência

Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais

jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o paradigma apontado, sendo atendidos os requisitos fixados no art. 14, § 2º, Lei 10.259/2001.

A controvérsia cinge-se em saber se o servidor público (militares, servidores do Poder Executivo Federal, inclusive suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista) possui direito ao recebimento do auxílio-transporte, de que trata o art. 1º da MP 2.165-35/2001, utilizando veículo próprio, independentemente de prova de utilização de meio de transporte e/ou documentação comprobatória de despesas para o deslocamento ao trabalho.

De acordo com o artigo 1º, da Medida Provisória 2.165/2001: "Fica instituído o Auxílio-Transporte em pecúnia, pago pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, excetuadas aquelas realizadas nos deslocamentos em intervalos para repouso ou alimentação, durante a jornada de trabalho, e aquelas efetuadas com transportes seletivos ou especiais."

O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação do suso citado dispositivo legal, firmou jurisprudência no sentido de que o servidor público que se utiliza de veículo próprio para se deslocar da residência ao serviço e vice-versa também faz jus ao recebimento do auxílio-transporte, dentre vários, cabe citar: AgRg no REsp 1418492/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 03/11/2014; STJ, SEGUNDA TURMA, AgRg no AREsp 436999/PR, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 27/03/2014; AgRg no REsp 1143513/PR, 5ª Turma, Rel. Des. Conv. Marilza Maynard, julgado em 05/02/2013).

Desta feita, o auxílio-transporte configura uma vantagem pecuniária do tipo *propter laborem*, isto é, relacionada à necessidade dos servidores de se locomoverem para o efetivo exercício de suas funções, sendo seu vetor a realização da

Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais

despesa de transporte com o deslocamento atinente ao serviço e cabendo à Administração o custeio de parte dos gastos realizados com este deslocamento.

Nos termos do Art.6º da Medida Provisória n. 2.165-36/2001 a concessão do benefício será assegurada ao servidor mediante declaração por ele firmada atestando a realização de despesas com transporte. Tal declaração gozará de presunção de veracidade, sem prejuízo de apuração de responsabilidade administrativa, civil e penal em caso de indícios de fraude.

Ressalte-se que não há dispositivo legal expresso exigindo a comprovação de gastos específicos, mediante a apresentação de bilhetes, por exemplo, para o pagamento do auxílio-transporte, de forma que tal cobrança, por si só, ofenderia ao princípio da legalidade.

Neste sentido, atente-se para o precedente da Segunda Turma do STJ, no julgamento do agravo interno no Recurso Especial 1455539/RS, proferido em ação em que se discute se o pagamento da aludida verba, em casos em que há utilização de veículo próprio para o deslocamento em serviço, está condicionado à prévia comprovação de gastos:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. VEÍCULO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DA DESPESA. ORIENTAÇÃO NORMATIVA. INOVAÇÃO.DESNECESSIDADE.

1. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que o auxílio-transporte tem a finalidade de custear as despesas realizadas pelos servidores públicos com transporte para deslocamentos entre a residência e o local de trabalho, e vice-versa, sendo devido a quem utiliza veículo próprio ou coletivo.

2. O art. 6º da Medida Provisória n. 2.165-36/2001 apenas exige que o servidor ateste a realização das despesas de deslocamento, presumindo a veracidade da declaração por ele firmada, sob pena de responsabilidade civil, criminal e administrativa.

3. A Orientação Normativa DGP/IFRS, ao limitar a fruição do auxílio-transporte à comprovação prévia das despesas efetivamente realizadas com locomoção do servidor, extrapolou o poder de regulamentar a MP 2.165-36, estipulando exigência não prevista em lei. Precedente em caso análogo: AgInt no REsp 1.323.295/DF, Rel.Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 11/5/2016.

Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1455539/RS, Rel. Ministra DIVA MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA
TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 18/08/2016)

Em sendo assim, para o pagamento do auxílio-transporte é suficiente a declaração do servidor, nos termos do Art.6º da Medida Provisória n. MP 2.165-35/2001, como bem acentuado no acórdão recorrido ao julgar os Embargos de Declaração opostos naquela instância, sendo razoável a fixação do critério de cálculo da forma como foi efetuada, pois inclusive determinou o desconto de desconto de 6% do vencimento do cargo efetivo do servidor, nos termos da MP nº 2.165-35/2001;

De fato, o art. 2º do suso mencionado diploma legal determina que “O valor mensal do Auxílio-Transporte será apurado a partir da diferença entre as despesas realizadas com transporte coletivo, nos termos do art. 1º, e o desconto de seis por cento do: I - soldo do militar; II - vencimento do cargo efetivo ou emprego ocupado pelo servidor ou empregado, ainda que ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial; III - vencimento do cargo em comissão ou de natureza especial, quando se tratar de servidor ou empregado que não ocupe cargo efetivo ou emprego”.

Cumprе observar que o critério de cálculo fixado não foi objeto da divergência jurisprudencial propriamente dita, pois o acórdão paradigma apenas rechaça a hipótese de concessão de auxílio transporte sem a comprovação da utilização do meio de transporte, não entrando, portanto, nos meandros da fixação de parâmetros para pagamento da verba em caso de seu deferimento a quem utiliza veículo próprio.

Por seu turno, deve ser frisado que o acórdão impugnado, ao conceder o auxílio-transporte e fixar os parâmetros de cálculo da verba já determinou a apuração a partir da diferença entre a despesa do transporte coletivo nos deslocamentos de sua residência para o local de trabalho e vice-versa e o desconto de 6% do vencimento do seu cargo efetivo, nos termos da MP nº 2.165-35/2001, tendo, desta forma, considerado a implantação do dito desconto.

Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais

Neste contexto, sequer haveria interesse recursal em possível ordem de determinação do desconto, como também tal não foi objeto do pedido de uniformização, mesmo porque não foram apresentados quaisquer paradigmas que guardassem similitude fático-jurídica e dissídio jurisprudencial no que concerne à matéria. Os argumentos da sustentação oral neste sentido caracterizam verdadeira inovação recursal.

Ante o exposto, o incidente de uniformização deve ser CONHECIDO, porém NÃO DEVE SER PROVIDO, afirmando-se **a tese de que: para concessão do auxílio-transporte, é suficiente a declaração do servidor que ateste a realização das despesas com transporte, nos termos do Art.1º e 6º da Medida Provisória nº 2.165/2001, independente de o transporte utilizado para o deslocamento entre a residência e o trabalho e vice-versa ser próprio ou coletivo, não havendo necessidade de prévia comprovação das despesas efetivamente realizadas com o deslocamento.**

Incidente julgado como representativo da controvérsia, nos termos do art. 17, VII, do Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, aprovado pela Resolução nº CJF-RES-2015/00345, de 02/06/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao incidente de uniformização de jurisprudência, nos termos do voto-ementa da Relatora.

Brasília, 20 de outubro de 2016.

Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais



MARIA LÚCIA GOMES DE SOUZA

Juíza Federal Relatora

Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão:	MINISTRO MAURO LUIZ CAMPBELL MARQUES
Subprocurador-Geral da República:	
Secretário(a):	VIVIANE DA COSTA LEITE
Relator(a):	JUÍZA FEDERAL MARIA LÚCIA GOMES DE SOUZA
Requerente:	UNIÃO
Proc./Adv.:	PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO
Requerido(a):	MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA MOTA
Proc./Adv.:	CARLOS HENRIQUE F. COSTA
Origem:	AL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS
Proc. Nº.:	0513572-79.2015.4.05.8013

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Sessão 14/09/2016: Após sustentação oral pelo Procurador da União, Dr. Thiago de Freitas Benevenuto, a Juíza Relatora pediu vista regimental.

Sessão 20/10/2016: A Turma, por unanimidade, conheceu do incidente de uniformização e lhe negou provimento nos termos do voto da Juíza Relatora.

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: ANGELA CRISTINA MONTEIRO, RUI COSTA GONÇALVES, BOAVENTURA JOÃO ANDRADE, FREDERICO KOEHLER, GERSON LUIZ ROCHA, MARIA LÚCIA GOMES DE SOUZA, GISELE SAMPAIO, FERNANDO MOREIRA GONÇALVES, FÁBIO CESAR SANTOS OLIVEIRA e LUISA HICKEL GAMBA.

Proferiu Sustentação Oral Pelo Requerente: PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO

Brasília, 20 de outubro de 2016

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)

Documento autenticado pelo sistema de acompanhamento processual da TNU (Virtus Digital), nos termos da Lei 11.419/06.